



CEDULARIO DE DERECHO PROCESAL

Nuevo modelo Examen de Grado para la Escuela de Derecho de
Coquimbo

30 DE MARZO DE 2022
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

CEDULARIO DERECHO PROCESAL UCN

I. BASES Y FUNDAMENTOS DEL DERECHO PROCESAL

1. LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

- a. Concepto, características, función y límites.
- b. Potestades jurisdiccionales conexas
- c. Organización jurisdiccional en nuestro ordenamiento. Tribunales y su clasificación.
- d. Principios que orientan la organización jurisdiccional chilena
- e. Alternativas a la jurisdicción: métodos de autocomposición del conflicto.

2. LA COMPETENCIA

- a. Concepto, clasificación y características.
- b. Reglas generales y especiales de competencia. (Criterios de atribución de competencia)
- d. Los conflictos y cuestiones de competencia.
- e. Tramitación, especialmente de la impugnación.

3. TEORÍA DE LA ACCIÓN

- 3.1) La acción como derecho a la tutela jurisdiccional concreta: Formulaciones doctrinales.
- 3.2) La acción como derecho a la tutela jurisdiccional abstracta: Las formulaciones doctrinales
- 3.3) Acción, pretensión, contrapretensión y resistencia (teoría de la excepción)
- 3.4) El derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva.
 - B) Contenido esencial del derecho en el ámbito procesal civil
 - C) Contenido esencial en el proceso penal.

4. TEORÍA DEL PROCESO

- a. Naturaleza y estructura del proceso
- b. Proceso y procedimiento.
- c. Principios comunes a todo proceso y principios del procedimiento.
- d. Clases de procesos:
 - i) Civil y penal
 - ii) Declaración, ejecución y cautela.
- e. Presupuestos procesales: existencia y validez. Actividad procesal de control de presupuestos.

II ACTOS PROCESALES Y DISPOSICIONES COMUNES A TODO PROCEDIMIENTO

1. ACTOS PROCESALES

- a. Noción de acto procesal, clasificación.
- b. Requisitos/presupuestos de los actos procesales.
- c. Ineficacia de los actos procesales: Inadmisibilidad, Inoponibilidad, Nulidad y Caducidad.

2. RESOLUCIONES JUDICIALES

- a. Concepto y clasificación.
- b. Requisitos comunes y especiales.
- c. Formas de decretar actuaciones judiciales.
- d. Efectos de las resoluciones judiciales.
 - i) Cosa juzgada. La acción de cosa juzgada y la excepción de cosa juzgada.
 - ii) Desasimio del tribunal.

3. SUJETOS DEL PROCESO

- a. Las partes. El estatuto de las partes.
- b. Terceros procesales. Concepto y clasificación.
- c. Las capacidades en el proceso.
- d. La defensa y la representación procesal: el patrocinio y el mandato judicial.
- e. La legitimación y sus tipos.
- f. La sucesión procesal.
- g. Pluralidad de partes: litisconsorcio, clasificación, tratamiento procesal.

4. DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS.

- a. Las actuaciones judiciales y los plazos.
 - i) Concepto de actuaciones judiciales, requisitos de validez.
 - ii) Los plazos, tipos de plazos. La comparecencia y la rebeldía.
- b. Comunicaciones procesales: concepto y clasificación.
 - i) Las notificaciones.
 - Reglas legales aplicables, importancia de las notificaciones
 - Requisitos generales de las notificaciones.
 - Especies de notificación: personal, personal subsidiaria, por aviso, por cédula, por el estado diario electrónico, tácita, ficta, especiales e introducidas por la Ley N° 20.886.
 - ii) Los exhortos.
- c. Los incidentes.
 - i) Concepto y clasificación.
 - ii) El juicio incidental de aplicación general.
 - iii) Incidentes especiales en particular: el abandono de procedimiento, impugnancias y recusaciones, acumulación de autos y costas.
- d. La tramitación electrónica de los procedimientos digitales.
 - i) Respecto de la forma de los actos procesales
 - ii) Respecto de las notificaciones
 - iii) En relación a la postulación procesal
 - iv) En relación a los instrumentos

III. TUTELA CAUTELAR

1. MEDIDAS PREJUDICIALES

- a. Concepto y clasificación.
- b. Forma de solicitarlas y requisitos de procedencia.
- c. Estudios particulares de cada medida: tramitación y decisión.

2. MEDIDAS PRECAUTORIAS

- a. Concepto y procedencia.
- b. Clasificación.
- c. Oportunidad para solicitarla.

- d. Requisitos generales.
- e. Estudio particular de cada una de ellas

IV. TUTELA DECLARATIVA

3. PROCESO DECLARATIVO DE COGNICIÓN ORDINARIO

- a. Juicio ordinario de mayor cuantía
- b. Carácter general y supletorio de este procedimiento.
- c. Características, clasificaciones.
- d. Diversas maneras de iniciar el juicio.
- e. Estudio específico de cada una de las etapas del juicio, discusión, conciliación, prueba y decisión.

4. ETAPA DE DISCUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

- a. Efectos jurídicos de la demanda.
- b. Modificación de la demanda.
- c. El emplazamiento: concepto, elementos y efectos.
- d. Actitudes del demandado frente a la demanda y su notificación.
- e. La contestación a la demanda.
- f. Excepciones procesales y de mérito.
- g. Los trámites de la réplica y la dúplica.
- h. Término del periodo de discusión.

5. LA CONCILIACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

- a. Noción de conciliación en sus diversas aproximaciones.
- b. Presupuestos procesales de procedencia de la conciliación obligatoria.
- c. Tramitación y aprobación del acuerdo.
- d. La conciliación voluntaria

6. ETAPA DE PRUEBA DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

- a. Teoría general de la prueba.
 - i) Concepto de prueba (fuente, medio, elementos, etapa) y de la verdad en el proceso.
 - ii) Objeto de prueba: hechos y derecho.
 - iii) Procedimiento probatorio: proposición, admisión, práctica y valoración.
 - iii) Carga de la prueba.
 - iv) Sistemas de valoración de la prueba.
- b. La prueba en el procedimiento ordinario
 - i) Recepción de la causa a prueba
 - ii) El auto de prueba.
 - iii) Términos probatorios
 - iv) Los medios de prueba
 - v) Trámites posteriores a la rendición de la prueba.
 - vi) Observaciones a la prueba.
 - vii) Prueba de oficio: medidas para mejor resolver.

7. ETAPA DE DECISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

- a. Citación para oír sentencia y sus efectos.
- b. La sentencia definitiva y sus requisitos.

- c. Partes de la sentencia. El deber de congruencia.

8. JUICIO SUMARIO

- a. Ámbito de aplicación.
- b. Características e importancia.
- c. Tramitación (iniciación, contestación, comparendo de estilo, prueba, incidentes, decisión e impugnación).
- d. Estimación provisional de la demanda.
- e. Conversión de procedimiento.
- f. El recurso de apelación

V. TUTELA EJECUTIVA

1. Nociones generales de la tutela ejecutiva. Procedimientos ejecutivos en el Código de Procedimiento Civil: Cumplimiento incidental de sentencias y procedimiento ejecutivo de obligaciones de dar.

- a. Estructura del procedimiento ejecutivo
- b. La demanda ejecutiva
- c. El mandamiento de ejecución
- d. La notificación y el requerimiento de pago: requisitos
- e. El embargo: bienes susceptibles de embargo; procedimiento; obligaciones del depositario; formalidades posteriores; efectos.
- f. Incidentes referidos al embargo: ampliación del embargo, reducción del embargo, sustitución del embargo, cesación del embargo, el reembargo de bienes. El alzamiento de embargo

2. La oposición del ejecutado.

- a. Análisis del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.
- b. Plazos para formular excepciones, requisitos de la oposición.
- c. Diferencias con las excepciones del juicio ordinario.
- d. Admisibilidad e inadmisibilidad de las excepciones.

3. La prueba en el procedimiento ejecutivo.

- a. Forma de rendir la prueba.
- b. Término probatorio.
- c. Diferencias con el juicio declarativo ordinario.

4. La decisión en el procedimiento ejecutivo.

- a. La sentencia definitiva. Clasificación.
- b. Recursos que proceden contra la sentencia definitiva.
- c. Sentencia de pago.
- d. Sentencia de remate: la tasación, procedencia, bases para el remate, día y hora para la subasta pública, publicidad, citación de los acreedores hipotecarios, el remate público, obligaciones y derechos del acreedor, derechos del deudor, nulidad del remate público, procedimientos finales del apremio.
- e. Reglas especiales del juicio ejecutivo con relación a la cosa juzgada:
 - i) Reserva de acciones
 - ii) Reserva de excepciones.

5. Las tercerías en el juicio ejecutivo.

- a. La tercería de dominio

- b. La tercería de posesión
- c. La tercería de prelación
- d. La tercería de pago
- e. La intervención de terceros en la ejecución, diferencias en relación al juicio declarativo ordinario.

VI. DERECHO PROCESAL PENAL

1. SUJETOS PROCESALES

- a. Concepto de sujetos procesales vs. concepto de parte.
- b. Garantías procesales penales.
- c. Estudio particular de los sujetos procesales:
 - i) Tribunales con competencia penal: individualización de cada uno, competencia funcional y territorial, organización interna.
 - ii) Los intervinientes: art. 12 CPP
 - Ministerio Público: concepto, funciones, principios y organización.
 - Imputado: concepto y estatuto de garantías.
 - Defensor: concepto, funciones, clasificación.
 - Víctima: concepto y derechos.
 - Querellante: concepto, legitimados, facultades.
 - iii) Los terceros: la policía (concepto y funciones), los testigos y peritos.
- d. Las partes en el proceso civil acumulado:
 - i) Los actores civiles.
 - ii) Los demandados responsables civiles.
 - iii) Acción civil restitutoria e indemnizatoria: legitimados activos, presupuestos, tribunal competente y tramitación.

2. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO PENAL

- A. OBJETO DEL PROCESO
 - a. Concepto
 - b. Configuración
- B. ETAPA DE INVESTIGACIÓN
 - a. Concepto, objetivo, principios que la rigen.
 - b. Mecanismos de selección de casos: concepto, consagración, presupuestos de cada una y tramitación.
 - i) Archivo provisional
 - ii) Facultad para no iniciar la investigación
 - iii) Principio de oportunidad en sentido estricto.

- c. Actos de iniciación:
 - i) La denuncia: concepto, contenido, forma, legitimados.
 - ii) La querrela: concepto, contenido, forma, oportunidad, legitimados, abandono.
 - iii) Iniciación de oficio: concepto, legitimados.
 - iv) Actuación material: concepto, presupuesto.
- d. Las diligencias de investigación. Cuestiones generales, concepto, clasificación, requisitos y práctica.
- e. La formalización de la investigación: concepto, críticas, naturaleza jurídica y efectos jurídicos.
- f. Plazo de investigación: clasificación, cierre de la investigación y las posibles actuaciones procesales de los intervinientes.
- g. Medidas cautelares: concepto, clasificación, presupuestos procesales generales y particulares. Especialmente de la prisión preventiva.
- h. Salidas alternativas: concepto, clasificación, presupuestos de procedencia de cada una, oportunidad, reglas comunes.

C. ETAPA INTERMEDIA

- a. Opciones del Ministerio Público tras el cierre de la investigación.
 - i) Sobreseimiento: concepto, clasificación, supuestos de cada uno, efectos.
 - ii) Decisión de no perseverar: concepto, supuesto, efectos.
 - iii) Acusar.
- b. Actuaciones escritas tras el cierre:
 - i) La acusación fiscal: concepto, contenido, oportunidad, tramitación.
 - ii) La acusación privada: concepto, contenido, oportunidad, opciones, tramitación y forzamiento.
 - iii) La contestación de la acusación: concepto, contenido, oportunidad, importancia.
- c. Audiencia de preparación de juicio oral
 - i) Concepto, objetivo y función.
 - ii) Fijación de la audiencia y citación
 - iii) Desarrollo de la audiencia de preparación del juicio oral
 - Excepciones de previo y especial pronunciamiento.
 - Vicios formales
 - Debates sobre las pruebas (art. 276 CPP):

- Prueba impertinente
- Prueba sobreabundante
- Prueba relativa a hechos públicos y notorios
- Prueba Ilícita: concepto, clasificación, posiciones doctrinales a favor y en contra, problemas doctrinales (oportunidad, efectos, legitimación activa, prueba ilícita favor rei)
- Convenciones probatorias, presupuestos y límites

d. Auto de apertura de juicio oral

i) Concepto, objeto y función

ii) Contenido

iii) Oportunidad

iv) Impugnación

D. ETAPA DE JUICIO ORAL

a. Concepto, carácter, principios y estructura

b. Actuaciones previas al juicio oral

c. Debate en juicio oral

i) Constitución del tribunal y constataciones previas

ii) Apertura de juicio oral y constitución del objeto del debate

iii) Producción de prueba:

- Concepto, principios y reglas básicas que regulan la práctica de la prueba
- Medios de prueba en particular: concepto y regulación de su rendición

a) Declaración del acusado.

b) Prueba de testigos: concepto, clasificación, deberes, medidas de protección y normas de producción.

c) Prueba pericial: concepto, requisitos, producción.

d) Prueba documental: concepto e incorporación.

d) Otras pruebas para conformar la convicción judicial:

- Prueba nueva y prueba sobre prueba.

iv) Alegatos finales

v) Clausura del debate

E. ETAPA DE SENTENCIA

a. Veredicto:

i) Concepto

ii) Oportunidad

iii) Contenido

iv) Estándar de convicción: sistema de valoración de la prueba

v) Audiencia de determinación de la pena: concepto, oportunidad, contenido.

b. Sentencia definitiva

i) Pronunciamiento del fallo y redacción de la sentencia.

ii) Contenido de la sentencia (absolutoria y condenatoria), requisitos, especialmente el deber de correlación.

iii) Audiencia de comunicación de sentencia

VII. LOS RECURSOS COMO MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN EL PROCESO

1. NOCIONES GENERALES

- a. Concepto de Recurso
- b. Elementos de los Recursos
- c. Características de los Recursos
- d. Clasificaciones de los recursos.

2. DE LOS RECURSOS EN EL PROCESO CIVIL

2.1. El recurso de reposición

- a. Concepto y clasificación
- b. Tramitación: plazo, efectos.

2.2. Recurso de Apelación

- a. Definición, características.
- b. Procedencia, resoluciones apelables.
- c. Interposición del recurso.
- d. Tramitación en tribunal a quo y ad quem. Plazos.
- e. Efectos del recurso de apelación.
- f. Adhesión a la apelación.
- g. La prueba en segunda instancia, incidentes en segunda instancia, notificaciones en segunda instancia.
- h. Comparecencia en segunda instancia: formas en que conocen las Cortes de Apelaciones. Trámites para la puesta de una causa en tabla, alegatos y formas de decisión del tribunal ad quem.
- i. Terminación del recurso de apelación:
 - La sentencia en segunda instancia.
 - Extinción anormal del recurso de apelación.

2.3. El Recurso de hecho

- a. Fuentes legales.
- b. Características.
- c. Causales.
- d. Clasificación:
 - El recurso de hecho propiamente tal: plazo, tramitación, fallo.
 - El falso recurso de hecho: causales, tramitación, plazo, fallo.

2.4. Recurso de Casación en la Forma

- a. Características
- b. Resoluciones contra las que procede
- c. Causales
- d. Limitaciones
- e. Preparación del recurso
- f. Interposición
- g. Plazo
- h. Tramitación ante tribunal a quo y tribunal ad quem (de la vista, de la prueba y del fallo)
- i. Efectos del recurso de casación en la forma
- j. Extinción del recurso (desistimiento, deserción, prescripción).
- k. Casación en la forma y apelación.
- l. La Casación de oficio: tramitación y fallo.

2.5. Recurso de Casación en el Fondo

- a. Características
- b. Resoluciones contra las que procede
- c. Tribunal competente
- d. Causal (concepto de ley)
- e. Limitaciones
- f. Tramitación: interposición, plazo, formalidades, tramitación ante tribunal a quo y tribunal ad quem
- g. Efectos.
- h. Casación en el fondo de oficio.

3. DE LOS RECURSOS EN EL PROCESO PENAL

3.1. Recurso de reposición

- a. Concepto y clasificación
- b. Tramitación: plazo, efectos.

3.2. Recurso de Apelación y de Hecho

- a. Definición, características.
- b. Procedencia, resoluciones apelables.
- c. Interposición del recurso.
- d. Tramitación en tribunal a quo y ad quem. Plazos.
- e. Efectos del recurso de apelación.

3.3. Recurso de Nulidad

- a. Concepto y características
- b. Resoluciones impugnables

- c. Causales de impugnación y tribunal competente en cada caso
 - i) Por infracción de garantías procesales
 - ii) Por errónea aplicación del Derecho
 - iii) Por motivos absolutos calificados por la Ley.
- d. Tramitación: preparación, forma de interposición, examen de admisibilidad, efectos, límites a la competencia del tribunal ad quem, vista y fallo del recurso de nulidad.